

1500061-98.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 03 unidades de maconha, com peso líquido de 69,67 g; bem como guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade de maconha, na forma de tijolo, com peso líquido de 832,96 g, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado (fl. 139) e apresentou defesa prévia (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-98.2022.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-98.2022.8.26.0619

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2008298/2022 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 16448413 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 71/22/119 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2008298 - DEL.POL.TAQUARITINGA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO JORDY APARECIDO DOMINGOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus de Souza Parducci Camargo

Vistos,

PAULO JORDY APARECIDO DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.346/06. Narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2022, às 16h00min, na Avenida José Palomino Ferrante, nº 166, bairro Rosa Bedran, nesta cidade e comarca de Taquaritinga/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 03 unidades de maconha, com peso líquido de 69,67 g; bem como guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade de maconha, na forma de tijolo, com peso líquido de 832,96 g, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado (fl. 139) e apresentou defesa prévia (fls. 142/145).

A denúncia foi recebida (fls. 151/152) e o acusado citado pessoalmente.

Laudos periciais às fls. 72/77 e 79/87.

Durante a instrução foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se interrogatório do réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação (fls. 170/177).

A defesa de Paulo, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, alegando fragilidade do conteúdo probatório. Sustentou que o acusado estava em seu local de trabalho no momento da abordagem policial e que não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, aduzindo a primariedade do réu (fls. 179/189).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 52/70), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelas fotografias de fls. 20/27, pelo auto de entrega (fl. 28) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 72/77 e 79/87), que atestou que o resultado do exame pericial foi positivo para "maconha" (fls. 80, 83 e 86).

A autoria é certa e repousa sobre o acusado. Vejamos.

Na fase inicial de persecução criminal, o réu Paulo Jordy negou a prática delitiva. Declarou que estava em seu local de trabalho no momento em que se deu a abordagem policial em sua residência. Negou a existência de entorpecentes no imóvel, sustentando que reside com seus pais, esposa e filha. Disse que não conhece os indivíduos Jhonatan Gabriel de Souza de Paula e Christian Leandro Carlos, aduzindo que não entregou nenhum entorpecente a eles (fl. 96).

Quando interrogado em juízo, o acusado novamente negou a imputação, sustentando que não estava presente no local dos fatos no momento da abordagem policial. Narrou que chegou em sua residência por volta das 18h30min, momento em que tomou conhecimento, através de um vizinho, de que a Polícia Militar havia apreendido dois indivíduos em frente a sua residência, bem como ingressado no quintal do imóvel. Informou que posteriormente recebeu uma intimação da Delegacia de Polícia para que fosse interrogado, visto que estava sendo investigado pelo delito de tráfico de drogas. Contudo, a negativa apresentada pelo acusado revela-se frágil e inconsistente, sobretudo porque o remanescente da prova nos autos é seguro em demonstrar sua responsabilidade pela ação criminosa que lhe é imputada.

A testemunha Rodinei Francisco da Silva, policial militar, declarou que recebeu notícia anônima dando conta de que o acusado estaria realizando comércio de drogas em sua residência, bem como que indivíduos faziam as vendas para ele na frente do imóvel. Relatou que se dirigiu ao local e viu dois indivíduos fazendo contato com PAULO, por cima do muro. Disse que o acusado portava uma sacola, e ao perceber a aproximação da viatura policial, soltou a sacola que estava em sua mão e saiu correndo pelo corredor lateral da residência. Disse que os dois indivíduos foram abordados e com eles nada de ilícito foi encontrado. Relatou que, na sacola plástica deixada por PAULO, foram encontrados três pedaços de maconha. Narrou que durante vistoria na residência do réu, foram localizados um tablete de de maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, que normalmente é utilizado para embalar maconha, além do documento de identidade do acusado. Indagado, disse que avistou o acusado em sua residência, o reconhecendo, sem sombra de dúvidas, aduzindo que o réu é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico, inclusive com informações de que ele gerencia o comércio de entorpecentes naquela região.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Igor Rafael Pedrassoli.

Os testemunhos dos policiais, desse modo, apontam a autoria do crime, de forma que o acusado trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento para terceiros. Os depoimentos foram coesos e harmônicos nesse sentido.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, no tocante aos depoimentos

de milicianos, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Nesse sentido:

"A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC - 2.^a T., rel. Min. Maurício Correa, DJU 13/12/1996);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC n.º 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846); e

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - ApCrim. n.º 186.858-3 - 1.^a Câ. Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, j. 18/12/1995).

Sem dúvida, o conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o acusado, notadamente a quantidade do entorpecente apreendido (03 unidades de maconha, com peso líquido de 69,67 g e 01 unidade de maconha, na forma de tijolo, com peso líquido de 832,96 g), incompatível com o consumo pessoal, demonstram que a droga era destinada ao comércio ilícito.

No mesmo sentido, destaca-se que foram encontrados na residência do acusado objetos destinados ao preparo e embalagem das drogas, como balança de precisão e rolo de papel filme, a indicar que o réu manuseava os entorpecentes no momento da operação policial.

Por outro lado, a Defesa não apresentou qualquer prova apta a afastar os relatos policiais e a apreensão perpetrada, de forma que as imputações se encontram satisfatoriamente demonstradas.

Considerando os elementos de prova carreados aos autos, resta aduzir que para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a venda de tóxicos a terceiros, pois trata-se de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda" (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4.^a Câ., rel. Des. Hélio de Freitas, j. 12.06.2001).

Todos os indícios convergem para o tráfico de entorpecentes, sendo, pois, impossível de ser reconhecida a tese apresentada pela defesa. A versão do acusado mostra-se diametralmente oposta ao contido no remanescente da prova oral e demais elementos contidos nos autos, pois foi surpreendido pelos policiais quando trazia

consigo 03 unidades de maconha, com peso líquido de 69,67 g; bem como guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade de maconha, na forma de tijolo, com peso líquido de 832,96 g.

Ressalta-se, por oportuno, que nenhum elemento de convicção coligido aos autos confirmou o álibi do réu. Ademais, como visto alhures, a idoneidade da versão apresentada pelos agentes públicos é presumida, cabendo à defesa comprovar sua imprestabilidade no caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu (STJ HC nº 404.514/PE, Rel. min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 06.03.2018. DJe 12.03.2018).

Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal e a razoável quantidade de entorpecentes.

É o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.

Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu e álibi isolados. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (12 microtubos de 'cocaína', com peso de 3,340 gramas; 20 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa de 3,740 gramas; e 02 invólucros de 'maconha', pesando 2,260 gramas), além de celulares e dinheiro - Condenação

mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares (1/6). Mau antecedente - Reincidência específica (1/6). Conformismo ministerial (vedada a

'reformatio in pejus') - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº

11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Apelo desprovido.” (TJ-SP, APR 1500136-36.2018.8.26.0698, 15ª C. de Direito Criminal, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, DJe 12/03/2021)

Com entendimento semelhante nos processos: TJ-SP - APR: 00444006320148260114 SP

0044400-63.2014.8.26.0114, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 21/03/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

25/03/2019 e TJ-SP - APR: 00031371520178260189 SP 0003137-15.2017.8.26.0189,

Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 21/03/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019.

As provas coligidas são seguras e eficazes para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo a condenação de rigor.

Com estes fundamentos, passo a individualizar a pena.

Atento às circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, posto que o acusado é primário e com bons antecedentes, não havendo indícios de que se dedique a atividades criminosas (além daquela que embasa a presente condenação), nem integre organização criminosa. Desse modo, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de reclusão (art. 33 do Código Penal).

Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO JORDY APARECIDO DOMINGOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 33, § 4º, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período a condenação, além de e prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos em favor de entidade assistencial a ser fixada em sede de execução criminal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Defiro os benefícios da justiça gratuita aos réus. Anote-se.
Incinere-se a droga apreendida, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos.
Decreto o perdimento dos valores e demais bens apreendidos, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral e o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); e, arquivem-se os autos, com as movimentações de praxe (SAJ).
P.I.C.

Taquaritinga, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA